

Публичная оферта

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СЕРВИСУ МОНИТОРИНГА
ОШИБОК В ПО «ХОУК»

г. Санкт-Петербург

27 ноября 2024 г

Содержание

1. Общие положения

1.1. **Размещение Оферты** — Оферта размещена на сайте Исполнителя.
1.2. **Принятие Оферты** — Регистрация и использование Сервиса означает принятие условий Оферты.
1.3. **Применение Оферты** — Условия Оферты распространяются на всех зарегистрированных Пользователей.

2. Основные термины — ПО, Сервис (Хоук), Ивент, Воркспейс, Проект, Интеграционный токен и Интеграция.

3. Предмет Оферты

3.1. **Предоставление доступа** — Доступ к Сервису предоставляется на условиях выбранного тарифного плана.
3.2. **Услуги Исполнителя** — Описание услуг по сбору и обработке Ивентов, доступу к Сервису и документации.

4. Порядок оказания услуг

4.1. **Регистрация и доступ** — Доступ к Сервису предоставляется после регистрации.
4.2. **Интеграция** — Интеграция Сервиса с ПО Пользователя.
4.3. **Поддержка по интеграции** — Помощь по Интеграции для платных тарифов.

5. Права и обязанности сторон

5.1. **Обязанности сторон** — Обязанности сторон по исполнению Оферты.
5.2. **Обязанности Исполнителя** — Исполнитель обязан предоставлять услуги, повышать лимиты, обеспечивать поддержку и конфиденциальность.
5.3. **Права Исполнителя** — Исполнитель имеет право запрашивать информацию и приостанавливать услуги.
5.4. **Обязанности Пользователя** — Обязанности по оплате, соблюдению законности и обновлению платёжных данных.
5.5. **Права Пользователя** — Пользователь имеет право на консультации и отключение автоматического продления.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов

6.1. **Бесплатный план** — Условия предоставления бесплатного плана и ограничение по ивентам.
6.2. **Платные тарифы** — Условия списания с привязанной карты для платных тарифов.
6.3. **Автоматическое продление** — Согласие на автоматическое продление подписки.
6.4. **Превышение лимита** — Уведомление при превышении лимита ивентов.
6.5. **НДС** — Платежи не облагаются НДС.

7. Ответственность сторон

7.1. **Ответственность за исполнение обязательств** — Ответственность за нарушение условий Оферты.
7.2. **Отключение доступа** — Условия отключения доступа при неоплате или превышении лимита.
7.3. **Ответственность за убытки** — Исключение ответственности Исполнителя за косвенные убытки.
7.4. **Претензии третьих лиц** — Пользователь решает претензии третьих лиц.
7.5. **Платежные данные** — Исполнитель не несет ответственности за платежные данные.
7.6. **Порядок разрешения споров** — споры разрешаются путем переговоров, или в суде по месту нахождения Исполнителя

8. Порядок расторжения

8.1. **Отказ от услуг** — Пользователь может отказаться от услуг в любой момент.
8.2. **Прекращение оказания услуг** — Исполнитель вправе прекратить услуги при нарушении условий.

9. Обеспечение конфиденциальности

9.1. **Конфиденциальность информации** — Условия защиты конфиденциальной информации.
9.2. **Раскрытие информации советникам** — Раскрытие информации профессиональным советникам.
9.3. **Обязанности Исполнителя** — Исполнитель обязуется не разглашать данные Пользователя.
9.4. **Обработка персональных данных** — Пользователь соглашается с обработкой персональных данных.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. **Форс-мажор** — Освобождение от ответственности за невыполнение обязательств из-за форс-мажора.

11. Заключительные положения

11.1. **Изменения в Оферте** — Исполнитель вправе вносить изменения в Оферту.
11.2. **Согласие с новой редакцией** — Продолжение использования Сервиса означает согласие с обновленной Офертой.

12. Реквизиты исполнителя

Настоящая оферта (далее — “Оферта”) определяет **условия использования Сервиса мониторинга ошибок Хоук** (далее — “Сервис”), предоставляемого командой CodeX в лице индивидуального предпринимателя Савченко Петра Михайловича (далее — “Исполнитель”), и адресована любому лицу, воспользовавшемуся Сервисом Хоук (далее — “Пользователь”).

Акцепт данной Оферты считается полным и безоговорочным согласием Пользователя с её условиями.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Оферта размещена на сайте Исполнителя по адресу: https://hawk-tracker.ru/oferta.pdf

1.2. Регистрация, использование Сервиса, включая отправку первых ивентов, независимо от выбранного плана (бесплатного или платного), означает полное и безоговорочное принятие условий настоящей Оферты.

1.3. Условия Оферты распространяются на всех Пользователей, зарегистрированных на сайте.

2. Основные термины

ПО — программное обеспечение.

Сервис (Хоук) — это программное обеспечение, разработанное на базе облачных технологий, работающее по модели SaaS, предназначенное для мониторинга ошибок в ПО.

Ивент — единичное событие в ПО Заказчика, отправленное в Сервис

Воркспейс — логическая единица, представляющая компанию, команду или отдел компании Пользователя. В Воркспейс можно добавить других участников для совместной работы. Каждый Пользователь может создавать неограниченное количество Воркспейсов.

Проект — отдельное пространство внутри Воркспейса для отслеживания ошибок. Проекты создаются для конкретных приложений или их частей, например, “Frontend [production]” или “Auth API”. В каждом Воркспейсе можно создавать неограниченное количество проектов.

Настройки Воркспейса — раздел интерфейса, в котором доступны управление данными Воркспейса, привязка карты, управление текущим тарифным планом, просмотр лимитов ивентов, истории платежей, а также приглашение команды.

Интеграционный токен — уникальный ключ, выдаваемый для каждого Проекта. Используется для Интеграции.

Интеграция — первичная настройка отправки Ивентов в ПО Заказчика.

Облачный провайдер — компания, предоставляющая облачные услуги Исполнителю

Привязанная карта — банковская карта пользователя, которая сохраняется при первом платеже за тарифный план в Настройках воркспейса

3. Предмет Оферты

3.1. Исполнитель предоставляет доступ к Сервису Хоук на условиях выбранного тарифного плана. Для бесплатного плана доступ предоставляется с ограничением до 1000 ивентов в месяц.

3.2. Исполнитель за вознаграждение оказывает Пользователю услуги информационно-технологического взаимодействия, а Пользователь обязуется их оплачивать.

3.2.1. Услуги по сбору и обработке Ивентов, произошедших в ПО Пользователя

3.2.2. Услуги по сбору дополнительной информации об Ивенте, которые могут быть полезны Пользователю

3.2.3. Услугу доступа к Сервису для просмотра информации об обработанных Ивентах и управления Воркспейсами и Проектами

3.2.4. Услуги по доступу к документации по Интеграции

4. Порядок оказания услуг

4.1. Доступ к Сервису предоставляется Пользователю после регистрации на сайте Хоука

4.2. Интеграция Сервиса с программным обеспечением Пользователя осуществляется самостоятельно с использованием инструкций и материалов, опубликованных Исполнителем в сети Интернет.

4.3. Для пользователей, оплативших один из платных тарифных планов доступна помощь по Интеграции в виде консультаций со стороны Исполнителя. Такая помощь предоставляется по запросу Пользователя на почту team@hawk.so.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Стороны обязуются:

5.1.2. Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с выполнением своих обязательств по Оферте

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по Оферте в соответствии с выбранным тарифом.

5.2.2. Увеличить доступный лимит Ивентов в Воркспейсе пользователя в течение 48 часов после поступления платежа за соответствующий тарифный план на расчетный счет Исполнителя.

5.2.3. Обеспечивать круглосуточное функционирование Хоука, за исключением временных проблем на стороне внешних облачных провайдеров и времени на профилактические и сервисные работы, а также на оперативное устранение неисправностей

5.2.4. Оказывать информационную поддержку Пользователю по вопросам работоспособности сервисов.

5.2.5. Обеспечить в пределах своей компетенции конфиденциальность всей информации о Пользователе, ставшей известной Исполнителю при исполнении Оферты.

5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. Запрашивать и получать у Пользователя информацию, необходимую для оказания услуг по Оферте

5.3.2. Не начинать выполнение услуг и приостановить уже принятые к исполнению услуги в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Оферте.

5.3.3. Размещать логотип и (или) наименование Пользователя на веб-сайте Исполнителя (в том числе в разделе «Проверено продуктами») и в иных маркетинговых материалах Исполнителя, исключительно в целях информирования о том, что Пользователь использует Сервис. Пользователь вправе в любое время отозвать указанное согласие, направив Исполнителю письменное уведомление, после получения которого Исполнитель в разумный срок прекращает дальнейшее использование логотипа и (или) наименования Пользователя.

5.4. Пользователь обязан:

5.4.1. Выполнять условия Оферты.

5.4.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, размере и в сроки в соответствии с условиями Оферты и выбранным тарифным планом

5.4.3. Не использовать Сервис для незаконных целей или действий, нарушающих права третьих лиц.

5.4.3. Не использовать для оплаты банковские карты, которые могут быть отклонены платежной системой из-за подозрительности или неблагонадежности

5.4.4. Своевременно обновлять платёжные данные для исключения ошибок при оплате тарифов

5.5. Пользователь имеет право:

5.5.1. Отключить автоматическое продление подписки в любой момент через Настройки Воркспейса

5.5.2. Получать консультации и техническую поддержку от Исполнителя.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов

6.1. Бесплатный план предоставляется без оплаты, но с ограничением на количество Ивентов. Превышение лимита требует перехода на платный тариф.

6.2. Для платных тарифов списания осуществляются по предоплате ежемесячно с привязанной карты в соответствии с одним из тарифных планов, размещенным на сайте: https://hawk-tracker.ru/pricing.pdf .

6.3. Пользователь соглашается на автоматическое продление подписки, если оно не было отключено в Настройках Воркспейса.

6.4. В случае превышения лимита ивентов, предусмотренного тарифным планом, Исполнитель уведомляет об этом Пользователя путем отправки электронного письма на почту, указанную Пользователем при регистрации. Получение и обработка Ивентов от Пользователя блокируется до тех пор, пока Пользователь не оплатит тарифный план заново или перейдет на другой тарифный план с большим объемом Ивентов

6.5. Платежи не облагаются НДС на основании гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.

6.6. Пользователь может оплатить тарифный план через выставление счета. Для этого Пользователь направляет Исполнителю запрос и предоставляет следующие данные:

- Наименование продукта.
- Название Воркспейса в Хоуке.
- Идентификатор Воркспейса в Хоуке.
- Название юридического лица.

- ФИО и должность подписанта.
- Юридический адрес и адрес для корреспонденции (если отличается).
- Электронная почта.
- Телефон.
- ИНН.
- КПП.
- ОГРН.
- Банковские реквизиты:
    - Название банка.
    - Расчетный счет.
    - Корреспондентский счет.
    - БИК банка.

Исполнитель выставляет счет, который Пользователь оплачивает. После поступления средств на счет Исполнителя, оплаченный тарифный план активируется в течение 24 часов.

6.7. Пользователь может оплатить тарифный план через выставление счета сразу за несколько месяцев вперед, получив скидку:

- 10% при предоплате за 6 месяцев;
- 20% при предоплате за год.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Оферты.

7.2. Исполнитель вправе отключить прием и обработку Ивентов Пользователя в случае:

7.2.1. если Пользователь не оплатил следующий месяц пользования Сервисом Хоук согласно тарифному плану;

7.2.2. если пользователь превысил предусмотренное выбранным тарфиным планом количество обработанных Ивентов.

7.3. Исполнитель не несет ответственность за недополученную прибыль, упущенную выгоду, любые косвенные убытки Пользователя и третьих лиц, а также за поломки программного обеспечения на стороне Пользователя или третьих лиц, возникшие в период интеграции или использования Хоука.

7.4. Исполнитель не рассматривает претензии третьих лиц, связанные с исполнением Оферты. Пользователь обязан самостоятельно решать любые претензии третьих лиц, возникшие из-за использования Хоука, и возмещать Исполнителю возможные убытки.

7.5. Исполнитель не несет ответственности за платежные данные Пользователя, поскольку не имеет к ним доступа. Платежи осуществляются посредством стороннего

платежного сервиса, а известная Исполнителю информация ограничивается последними четырьмя цифрами номера карты.

7.6. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Оферты, будут решаться путем переговоров между сторонами. Если споры не удается разрешить путем переговоров, Стороны после досудебного урегулирования (предъявления претензии) передают их в Арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

8. Порядок расторжения

8.1. Пользователь вправе отказаться от услуг в любой момент, отключив автоматическое продление тарифного плана через Настройки Воркспейса.

8.2. В случае нарушения условий настоящей Оферты Исполнитель вправе прекратить оказание услуг.

9. Обеспечение конфиденциальности

Раскрывающая сторона – сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

Получающая сторона – сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.

9.1. Информация не считается конфиденциальной, и у Получающей стороны нет обязательств по ее защите, если:

9.1.1. на момент раскрытия она уже была публичной;

9.1.2. предоставлена с указанием, что не является конфиденциальной;

9.1.3. получена от третьего лица на законных основаниях;

9.1.4. не может быть конфиденциальной по законам РФ.

9.2. Получающая сторона может раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей стороны своим профессиональным советникам (юристам, аудиторам), если они обязались сохранять конфиденциальность на тех же условиях или по закону обязаны хранить информацию в тайне.

9.3. Исполнитель обязуется не разглашать данные Пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

9.4. Пользователь соглашается с обработкой своих персональных данных в рамках оказания услуг.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств, если это вызвано непредвиденными и непреодолимыми обстоятельствами, такими как стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения), социальные конфликты (забастовки, войны) или законодательные акты и прочие обстоятельства, которые существенно осложняют, ограничивают или запрещают оказание услуг по Оферте.

10.2. Исполнитель не несет ответственности за временную полную или частичную недоступность Сервиса, перерывы в его работе, задержки в обработке и передаче данных, а также полную или частичную потерю, повреждение или недоступность данных Пользователя, если такие последствия возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 10.1 настоящей Оферты, в том числе военных действий, террористических актов, атак беспилотных летательных аппаратов, ракетных ударов, повреждения или уничтожения объектов инфраструктуры, аварий и сбоев в работе дата-центров, сетей связи и облачных провайдеров, вызванных указанными обстоятельствами. Настоящее положение применяется при условии, что такие обстоятельства находятся вне разумного контроля Исполнителя и непосредственно препятствуют надлежащему оказанию услуг или обеспечению сохранности данных. Исполнитель принимает разумные меры для восстановления работоспособности Сервиса и данных в пределах имеющихся технических возможностей.

11. Заключительные положения

11.1. Исполнитель вправе вносить изменения в Оферту. Обновленная редакция Оферты вступает в силу с момента её публикации на сайте.

11.2. Продолжение использования Сервиса после внесения изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией Оферты.

12. Реквизиты Исполнителя

ИП Савченко Петр Михайлович

193312, Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д. 13, корп. 1 кв. 53

peter@hawk.so

ИНН 780249056717
ОГРН/ОГРНИП 317784700019001

Банковские реквизиты:
АО «ТБанк»
Рас. счет: 40802810000000077094
Кор. счет: 30101810145250000974
Юр. адрес банка: Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974